

수원지방법원 2026. 8. 20. 선고 2026가단16681 판결 보증금반환

수원지방법원 판결

사건	2026가단16681 보증금반환
원고	A
피고	B
변론종결	무변론
판결선고	2026. 8. 20.

주 문

1. 피고는 원고에게 120,000,000원을 지급하라.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용은 피고가 부담한다.
4. 제1항은 가집행할 수 있다.

청구취지

피고는 원고에게 120,000,000원 및 이에 대한 이 사건 소장 부분 송달 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

이 유

1. 청구의 표시
별지 청구원인 기재와 같다.

2. 적용법조

민사소송법 제208조 제3항 제1호(무변론 판결)

3. 일부 기각 부분

원고는 임대차보증금에 대한 지연손해금의 지급도 구하나, 임대차계약이 종료되면 임차인이 임대인에게 임대차목적물을 인도할 의무와 임대인이 임차인에게 임대차보증금을 반환할 의무는 동시이행관계에 있고, 원고가 피고에게 임대차목적물을 인도하였거나 그 이행의 제공을 하였다는 점에 관한 주장·증명이 없으므로, 임대차보증금에 대한 지연손해금 청구 부분은 기각한다.

판사 임경옥

별지

별지

청구원인

1. 당사자 관계

원고는 피고로부터 경기도 오산시 C [] D 호(이하 '이 사건 부동산'이라고 합니다)를 임차한 임차인이며, 피고는 이 사건 부동산의 임대인입니다(갑 제3호증 부동산등기사항전부증명서).

2. 임대차계약의 체결

원고는 2025. 7. 25. 피고와 이 사건 부동산에 관하여 임대차기간을 2025. 11. 9.부터 2027. 11. 8.까지, 임대차보증금 120,000,000원으로 정하여 임대차계약을 체결하였고(이하 '이 사건 임대차계약'이라고 합니다, 갑 제1호증 임대차계약서), 보증금을 전액 지급하였으며, 2025. 11. 9. 이 사건 부동산에 입주하여 현재까지 점유·사용하고 있습니다.

3. 임대보증금보증보험 가입 특약

이 사건 임대차계약 특약 제9조는 다음과 같이 규정하고 있습니다.

"임대인은 임대보증금보증보험에 가입하고 임차기간 동안 보증금 전액에 대해 유지하기로 하며, 이를 위반하는 경우 임차인이 지급한 보증금 전액을 반환하고 계약을 해지한다."

위 특약은 임대인에게 임대보증금보증보험 가입 및 유지의무를 부과하고, 이를 위반하는 경우 임차인에게 계약해지권을 부여함과 동시에 보증금 반환의무를 명시적으로 정한 약정입니다.

4. 피고의 특약 위반

그러나 피고는 위 특약에도 불구하고 임대보증금보증보험에 가입하지 아니하였습니다.

뿐만 아니라 이 사건 부동산에 관하여 2026. 1. 30. E [] 조합 명의의 청구금액 1,006,244,305원의 가압류가登記되었고(수원지방법원 2025카단514148), 이후 2026. 3. 19. F 은행의 신청에 따라 임의경매개시결정이 이루어졌습니다(수원지방법원 G []).

이로 인하여 이 사건 부동산은 임대보증금보증보험 가입이 불가능한 상태에 이르렀고, 피고는 특약상 의무를 이행할 수 없게 되었습니다.

5. 계약해지

원고는 피고에게 지속적으로 위 문제의 해결을 요구하였고, 피고는 2026. 5. 30.까지 해결하겠다고 약속하였습니다.

원고는 피고의 요청에 따라 상당 기간 해결을 기다렸으나, 피고는 아무런 조치를 취하지 아니하였습니다.

이에 원고는 2026. 6. 1. 및 2026. 6. 3. 두 차례에 걸쳐 문자메시지(갑 제4호증 문자메시지)를 통하여 해결 여부를 문의하였으나 피고는 이에 응답하지 아니하였습니다.

결국 원고는 이 사건 임대차계약 특약 제9조에 근거하여 2026. 6. 4. 내용증명우편을 발송하여 계약해지 및 보증금 반환을 통지하였고, 위 내용증명은 2026. 6. 5. 피고에게 도달하였습니다(갑 제2호증 내용증명 및 배달증명).

따라서 원고의 계약해지 의사표시는 2026. 6. 5. 피고에게 도달함으로써 이 사건 임대차계약은 적법하게 해지되었습니다.

피고는 위 내용증명을 수령한 이후에도 현재까지 보증금을 반환하지 아니하였고, 원고의 문의에도 아무런 답변을 하지 않고 있습니다.

6. 보증금 반환의무

피고는 이 사건 임대차계약이 해지됨에 따라 원고에게 임대차보증금 120,000,000원을 반환할 의무가 있습니다.

그럼에도 불구하고 피고는 현재까지 보증금을 반환하지 않고 있으므로, 원고는 피고에 대하여 임대차보증금의 반환을 구하고자 이 사건 소를 제기하게 되었습니다.

7. 결론

따라서 피고는 원고에게 임대차보증금 120,000,000원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있으므로, 원고는 청구취지 기재와 같은 판결을 구합니다.